

1501439-29.2021.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... balança, caderno de anotação referente ao tráfico e um celular. Não conhecia o acusado de anterior abordagem policial. Não localizaram ninguém se dirigindo ao local para adquirir drogas e o bairro não é conhecido pelo histórico de tráfico. Não há nenhum indício de que o policial militar - para quem o acusado teria confessado informalmente a prática do tráfico - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501439-29.2021.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501439-29.2021.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2283064/2021 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 20869498 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2337/21/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2337/2021 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2283064 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CHARLES GOMES FEITOSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

CHARLES GOMES FEITOSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 c/c o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque no dia 17 de outubro de 2021, por volta das 17 horas e 10 minutos, Rua Dr. Paulo Cesar Vieira, n.º 82, Residencial Jequitibá, nesta cidade e Comarca de Caçapava, o réu, supostamente, guardava e tinha em depósito, para fins de comércio e entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes em 1.390 porções e

1.400 gramas de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 09/10 e laudo de constatação provisória a fls. 20/25.

O réu foi notificado (fls. 88), apresentou defesa prévia (fls. 105), sendo recebida a denúncia em 11/05/22 (fls. 119/121) e o acusado citado pessoalmente (fls. 135). Durante a instrução, realizada virtualmente conforme autorizado pelo Provimento CSM n.º 2651/2022 (art. 1º, §1º e art. 8º), foi ouvida uma testemunha de acusação, bem como foi o réu interrogado. Houve debates orais.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, não há que se falar em ilicitude da prova obtida sem a expedição de mandado de busca e apreensão.

Com efeito, em se tratando de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mitigada fica a inviolabilidade de domicílio, em atenção à própria norma constitucional, que preconiza que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito (...)", de modo que aquele que tem em depósito drogas em sua residência, com nítida finalidade mercantil, tal como o acusado, encontra-se em situação flagrancial permissiva do ingresso no imóvel, inclusive sem autorização do morador ou mandado judicial.

De todo modo, é evidente que os elementos fáticos autorizavam a afirmação de justa causa pelos policiais militares para o ingresso na residência do réu sem mandado, pois apresentou comportamento suspeito e correu em fuga para o interior do imóvel após notar a presença dos agentes estatais, o que se confirmou com a apreensão de grande quantidade de drogas no imóvel, conforme adiante demonstrado.

Afastada a preliminar, no mérito, a presente ação penal merece ser julgada procedente.

A esse respeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/04), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 09/10), Laudo de Constatação Provisória (fls. 22/25), Exame Químico-Toxicológico (fls. 82/84), Laudo Celular (fls. 92/95) e pela prova oral coligida.

A autoria do réu, de igual modo, é plena e cabal, a começar por sua confissão.

Em interrogatório judicial, CHARLES GOMES FEITOSA disse que tem 33 anos, é solteiro, tem uma filha de três anos, estudou até o primeiro ano, já foi condenado por tráfico e estava em liberdade condicional na rua. Em relação aos fatos, admitiu que estava guardando drogas em sua casa. Aduziu que veio para Caçapava morar com sua mulher e filha, após sua esposa receber proposta de trabalho de telemarketing. Paralelamente, o interrogando começou a trabalhar com construção com Osvaldo, dono da obra, de quem recebia R\$80,00 por dia. No entanto, sua mulher pediu as contas do emprego e somente o interrogando é quem passou a trabalhar em casa. No entanto, a obra para a qual foi contratado acabou após os três meses e o senhor Osvaldo não o chamou para mais nenhum serviço. Como as contas começaram a atrasar e as coisas começaram a faltar em sua casa, Osvaldo não pode lhe emprestar quantia em dinheiro, razão pela qual foi até o Panorama pedir ajuda para um conhecido de apelido "Alemão". Todavia, Alemão perguntou onde o interrogando morava e lhe ofereceu para segurar as drogas por 30 dias em troca de R\$2.000,00, o que acabou aceitando em virtude das necessidades que passava. Foi somente após chegar em casa e abrir as caixas entregues por Alemão é que soube que se tratava de entorpecentes. Guardou as drogas por 10 dias em sua casa e está arrependido do que fez.

Lembre-se que "a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa" (RJDTACRIM 12/112), circunstância esta que não se apresenta no presente caso.

A corroborar, o policial militar LUÍS HENRIQUE DO NASCIMENTO OLIVEIRA, sob o crivo do contraditório, confirmou que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento pelo bairro e avistaram o réu, o qual, em princípio não foi abordado, mas apresentou certo nervosismo, razão pela qual retornaram e resolveram abordá-lo, mas ele empreendeu fuga. A equipe foi em seu encalço, mas o acusado, de pronto, assumiu que

guardava drogas em sua residência. No quarto de sua residência, localizaram 1390 microtubos de cocaína cheios, 5500 tubos vazios, mais 1400 gramas de cocaína para serem embalados, além de faca, peneira, balança, caderno de anotação referente ao tráfico e um celular. Não conhecia o acusado de anterior abordagem policial. Não localizaram ninguém se dirigindo ao local para adquirir drogas e o bairro não é conhecido pelo histórico de tráfico.

Não há nenhum indício de que o policial militar - para quem o acusado teria confessado informalmente a prática do tráfico - esteja mentindo com o propósito de prejudicá-lo.

Afora isso, não foi produzida pela d. Defesa qualquer prova de suspeição ou impedimento dos agentes públicos, apesar de ter a oportunidade para tanto, nos termos do artigo 156, caput, do Código de Processo Penal.

Cumpra salientar que a condição de policial - seja militar ou civil - não invalida por si só seus testemunhos, pois não estão impedidos de depor e se sujeitam ao compromisso de dizer a verdade, como toda e qualquer testemunha.

Nesse sentido, "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

Enfim, o dolo de traficar emerge da confissão judicial e das circunstâncias do caso concreto, especialmente do encontro de quantidade significativa de cocaína (1.390 porções e mais 1.400 gramas da referida substância), além de um caderno com anotações típicas e petrechos para o embalo, preparo e pesagem de entorpecentes (5.500 microtubos vazios, balança de precisão, peneira e faca) no interior da residência do réu.

Anote-se que "[...] não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido [...]" (RT 729/542).

Para Fernando de Almeida Pedroso, "em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo" (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96).

Desse modo, o conjunto probatório é robusto, permitindo demonstrar, com a segurança necessária, que o acusado praticou o crime de tráfico de entorpecentes que lhe foi imputado, o que inviabiliza eventual absolvição por insuficiência probatória.

Passo, doravante, à dosimetria das penas com fulcro nos artigos 42 da Lei n.º 11.343/2006 e artigos 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, verifico que o réu é portador de maus antecedentes e personalidade tendente ao crime, porquanto condenado em definitivo por tráfico de drogas nos autos do processo de nº 2096-70.2007.8.26.0445 (fls. 139/143). Além disso, possui culpabilidade exacerbada, pois praticou o delito no curso de execução de pena criminal, conforme admitiu em seu interrogatório judicial. Por fim, é de ser considerada a natureza e a grande quantidade das drogas apreendidas em seu poder (1.390 porções de cocaína e mais 1.400 gramas da referida substância), substância sabidamente de alto poder viciante que gera dependência química rápida, a demonstrar alto grau de reprovabilidade da conduta, o que justifica o acréscimo das penas em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, a saber, 06 anos e 08 meses de reclusão, além de 666 dias-multa.

A propósito: "O art. 42 da Lei nº 11.343/06 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da nova Lei de Tóxicos" (STJ, 5ª T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Dje. de 05-06-12, grifei).

Ainda, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, na fixação da pena do crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. Nesse sentido: STJ, HC n.º 402.845/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/09/2017, DJe 21/09/2017.

Na segunda fase de dosimetria, presente a atenuante da confissão. Todavia, incidem as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, incisos I e II, alínea j do Código Penal.

Com efeito, o acusado praticou o delito em situação pandêmica e dramática vivenciada pela coletividade, notoriamente reconhecida como calamidade, para o fim de obter renda fácil, passando a se dedicar ao tráfico, em prejuízo ao bem jurídico tutelado pela própria norma, qual seja, a saúde e bem-estar da coletividade.

Ademais, o réu ostenta birreincidência, uma das quais específica, já que condenado em definitivo por tráfico de drogas nos autos de n.º 11148-17.2012.8.26.0445 e pelo crime previsto no artigo 129, §9º do Código Penal nos autos de 6834-

38.2015.8.26.0634, conforme dispõe a certidão de antecedentes de fls. 139/142.

Por tais motivos, compenso a agravante da calamidade pública com a atenuante da confissão e, nos termos do artigo 67 do Código Penal, procedo ao aumento da pena em 1/3 (um terço) em virtude da reincidência do réu, totalizando 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 888 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento e/ou diminuição de pena.

Com efeito, incabível a aplicação do redutor do §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, tendo em vista que o réu é portador de maus antecedentes, porquanto condenado em definitivo por tráfico de drogas nos autos do processo de nº 2096-70.2007.8.26.0445 (fls. 139/143). Ademais, o acusado ostenta birreincidência, uma das quais específica, já que condenado em definitivo por tráfico de drogas nos autos de n.º 11148-17.2012.8.26.0445 e pelo crime previsto no artigo 129, §9º do Código Penal nos autos de 6834-38.2015.8.26.0634, conforme dispõe a certidão de antecedentes de fls. 139/142, o que, por óbvio, evidencia que se trata de pessoa dedicada à atividade criminosa. Por fim, é de ser considerada a natureza e a grande quantidade das drogas apreendidas no interior de sua residência (1390 porções e mais 1.400 gramas da referida substância), além de um caderno com anotações típicas e petrechos para o embalo, preparo e pesagem das drogas (5.500 microtubos vazios, balança de precisão, peneira, faca), o que demonstra premeditação e envolvimento do réu com o tráfico organizado, pois ninguém confiaria tamanha quantidade de drogas a um novato, situação incompatível com o benefício em tela.

Não se olvide que o reconhecimento do privilégio somente se aplica ao novato, aquele que, sendo primário e sem antecedentes, empreende pequeno tráfico pela primeira vez, do que, evidentemente, não se cuida o acusado.

Inexistente nos autos elementos no que tange à situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, conforme exegese do artigo 49, §1º c.c. o artigo 60, caput, ambos do Código Penal, e deverá ser corrigido na forma da lei (CP, art. 49, §2º).

Deverá o acusado, nos termos do artigo 2º, §1º da Lei n.º 8.072/90, com a redação dada pela Lei n.º 11.654/07, iniciar o cumprimento da pena de reclusão no regime fechado, que é o mais adequado diante da gravidade do delito, assemelhado a hediondo.

Ademais, o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente específico (fls. 139/143), o que impõe a fixação de regime mais gravoso, especialmente porque não cumprido cautelarmente período de prisão preventiva suficiente para que faça jus ao estabelecimento de regime mais brando (60%), a teor do que dispõe o artigo 387, §2º

do Código de Processo Penal e artigo 112, VII da LEP.

Diante da quantidade de pena imposta, bem como pela reincidência específica e maus antecedentes do réu (fls. 139/143), incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44), bem como a suspensão condicional da pena (CP, art. 77).

DISPOSITIVO

Posto isto e do mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal para CONDENAR o réu CHARLES GOMES FEITOSA às penas de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 888 dias-multa, no valor unitário mínimo, com correção na forma da lei, por infração ao artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/06.

Conforme acima fundamentado, diante da reincidência, maus antecedentes e do total de pena aplicado, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, porquanto reforçados os pressupostos da prisão preventiva com a superveniência da presente condenação.

Servirá a presente sentença, por cópia assinada digitalmente, como ofício para a comunicação da condenação à unidade prisional em que recolhidos provisoriamente os réus, a fim de viabilizar a sua imediata transferência para estabelecimento adequado ao cumprimento da pena corporal.

Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, guardando-se pequena quantidade para eventual exame futuro, com a ressalva de que, com o advento da Lei n.º 11.343/06, deverá ser observado o artigo 32, §2º, que exige a presença do Ministério Público, bem como de autoridade sanitária competente no local da incineração, elaborando-se, ainda, auto circunstanciado e perícia.

O acusado deverá arcar com o pagamento, ao final da ação, da taxa judiciária, no valor de 100 UFESPs, conforme o artigo 4º, §9º, alínea a da Lei Estadual nº 11.608/03.

Com o trânsito em julgado: (i) expeça(m)-se guia(s) de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (iv) notifique(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa; (v) havendo defensor nomeado, expeça-se certidão de honorários em favor da advogada nomeada nos autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Caçapava, 09 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA